

PERSBERICHT

16 april 2026

Rekenhof: knelpunten in het gebruik van bankgegevens bemoeilijken strijd tegen fiscale fraude



De Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) kan bankgegevens vandaag onvoldoende inzetten in de strijd tegen fiscale fraude. Dat concludeert het Rekenhof in een nieuw auditverslag voor het federale parlement. Het Rekenhof stelt twee belangrijke knelpunten vast: de informatie in het CAP, het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, vertoont enkele tekortkomingen; en bankonderzoeken worden bemoeilijkt door strikte, soms omslachtige procedureregels en praktische beperkingen.

Het Rekenhof onderzoekt in een nieuw auditrapport voor het federale parlement of de AABBI in staat is om op een efficiënte en doeltreffende manier bankgegevens te gebruiken in de strijd tegen fiscale fraude.

In fraudeonderzoeken is het essentieel om zicht te krijgen op de financiële stromen. Voor algemene informatie over rekeningen en financiële contracten kan de AABBI de CAP-databank raadplegen. Daarnaast kan ze bij financiële instellingen de bankgegevens van een belastingplichtige opvragen – het zogenaamde bankonderzoek. Beide procedures zijn onderworpen aan strikte regels, die bovendien verschillend zijn voor de inkomstenbelastingen en de btw.

CAP

Het Rekenhof stelt in zijn audit vast dat de CAP-databank niet volledig is en dat de juistheid van de gegevens moeilijk te verifiëren valt. In het bijzonder voor buitenlandse rekeningen is die volledigheid niet gegarandeerd, aangezien de belastingplichtigen ze zelf moeten melden. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals neobanken, virtuele IBAN's en cryptorekeningen, brengen uitdagingen met zich mee, onder meer voor de identificatie van rekeninghouders.

Het Rekenhof wijst erop dat er geen systematische controle bestaat op de volledigheid van het CAP. Daarom beveelt het aan de controleopdracht van de Algemene Administratie van de Thesaurie te versterken.

Sinds de wet van 18 december 2025 zijn risicoanalyses via datamining op de CAP-databank wettelijk toegestaan. Het Rekenhof beveelt aan te onderzoeken of bijkomende gegevens kunnen worden opgenomen in het CAP, zoals het aantal verrichtingen of grote fluctuaties. Ook na een dergelijke uitbreiding zou het CAP geen informatie over individuele verrichtingen bevatten.

Procedureregels bemoeilijken fraudebestrijding

Het Rekenhof stelt vast dat de procedureregels voor bankonderzoeken en CAP-raadplegingen niet op elkaar zijn afgestemd. Het vond daarnaast geen reden voor de verschillende procedureregels voor de inkomstenbelastingen of de btw. In de praktijk worden beide belastingen vaak samen onderzocht, wat tot rechtsonzekerheid leidt. Om het risico op procedurefouten te beperken, passen controleurs doorgaans de strengste procedure toe of combineren ze de regels van beide belastingen. In ongeveer 10 % van de onderzochte dossiers stelde het Rekenhof procedurefouten vast. Dat bevestigt volgens het Rekenhof de noodzaak om de procedureregels te vereenvoudigen.

Nood aan standaardisering en betere samenwerking

Doordat een uniform gegevensformaat ontbreekt leveren banken hun informatie in uiteenlopende formaten aan, wat de verwerking door de administratie bemoeilijkt. Het Rekenhof pleit daarom voor de invoering van een gemeenschappelijk standaardformaat.

De e-auditcellen van de AABBI zetten omvangrijke aangeleverde bankgegevens om in “bank audit files” (BAF), gestructureerde datasets die helpen om anomalieën te detecteren en zo bijdragen aan efficiëntere controles. De BAF kunnen een nog grotere meerwaarde krijgen door meer kennisdeling binnen de AABBI en een nauwere samenwerking tussen de e-auditcellen van de AABBI, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en andere partners.

Overige auditbevindingen

- Sinds 2018 wordt geen jaarlijkse evaluatie meer uitgevoerd van het gebruik van bankgegevens door de fiscale administratie, hoewel dat wettelijk is voorgeschreven.
- In 2024 leverde de AABBI ongeveer 700 machtigingen voor bankonderzoeken af. Het merendeel daarvan kwam van de 5de Directie van de AABBI, actief in de bestrijding van onder meer btw-carrousels en Braziliaanse fraudenetwerken. Ook de Directie Brussel levert een aanzienlijk aantal machtigingen, voornamelijk in dossiers met domiciliefraude.
- De AABBI hanteert een KPI waarbij elke directie geacht wordt in minstens 10 % van haar dossiers een bankonderzoek uit te voeren. Volgens de AABBI gaat het eerder om een indicatief referentiepunt dan om een strikte norm.
- Tussen 2015 en 2024 werd in dossiers waarin bankonderzoeken plaatsvonden voor 2,3 miljard euro aan belastingen gevestigd. Slechts 36 miljoen euro daarvan werd effectief geïnd. Dat lage percentage wordt deels verklaard door de sterke focus op preventie, binnen de 5de Directie. Ondanks de beperkte inning beschouwt het Rekenhof deze rechtzettingen als een essentieel instrument in de aanpak van fiscale fraude.

Informatie voor de pers

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan

de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.

Het verslag *Het gebruik van bankgegevens door de Bijzondere Belastinginspectie* werd aan het federale parlement bezorgd. Het verslag, de samenvatting en dit persbericht zijn beschikbaar op rekenhof.be.